

Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Oversendelse av klage til Justis- og beredskapsdepartementet på DSBs vedtak vedrørende anmodning om frafall av tvangsmulkt etter tilsyn av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS - Dronningens gate 20 og 24 samt Vaterlandsveita 3 i Trondheim

Det vises til vedlagte brev datert 17. februar 2017 fra advokat Jostein Grosås, hvor vedtak av 11. oktober 2016 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), om frafall av tvangsmulkt etter branntilsyn i Dronningens gate 20 og 24 samt Vaterlandsveita 3 i Trondheim, påklages. Bakgrunnen for klagen er ifølge Grosås at tvangsmulkten oppleves urimelig og ute av proporsjoner. Det vises videre til at selskapene har ryddet opp i forholdene.

I henhold til lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 39 kan DSB, som sentral tilsynsmyndighet, frafalle påløpt tvangsmulkt. DSB kan imidlertid ikke prøve gyldigheten av tvangsmulktvedtaket. Dette tilligger Trondheim kommunes klagenemd, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41, 2.ledd og forvaltningsloven § 28, 2.ledd.

I DSBs vedtak av 11. oktober 2016 framkommer det at anmodning om frafall av tvangsmulkten ikke er imøtekommet. I samme vedtak er det orientert om at fristen for å klage er tre uker jf. forvaltningsloven § 29, dvs. 1. november 2016. Klagen fra advokat Grosås datert 17. februar 2017, innkommet DSB den 27. februar 2017, er dermed fremsatt for sent. DSBs vedtak ble sendt til advokatfirmaets e-post adresse; firmapost@wla.no. Den samme e-post adressen ble for øvrig anvendt ved oversendelse av DSBs brev datert 27. januar 2016, uten at adv. Grosås senere etterlyste vårt brev. DSB har heller ikke mottatt noen feilmelding om ugyldig e-postadresse.

I e-post fra advokat Grosås til DSB av 7. februar 2017 hevdes det at DSBs vedtak av oktober 2016 ikke er mottatt. Vedlagt fulgte brev fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) datert 24. oktober 2016 til Wahl-Larsen Advokatfirma AS hvor det er opplyst at DSB nå har fattet vedtak i saken, og at inndrivelse av kravet derfor blir igangsatt påny. Dette viser at advokat Grosås uansett har vært orientert om DSBs pr. oktober 2016. Med bakgrunn i e-postforespørselen den 7. februar 2017 ble DSBs vedtak av oktober 2016 sendt advokat Grosås pånytt den 8. februar til e-post adresse; grosas@wla.no.

I Woxholts kommentarutgave til Forvaltningsloven, 4. utgave av 2006, fremkommer det i omtalen av forvaltningsloven § 29 at det er tilstrekkelig at underretningen er kommet frem til fullmektigens adresse, postkontor, eller postkasse. Idet DSB ikke har mottatt noen feilmelding om ugyldig e-postadresse og det faktum at advokat Grosås selv har dokumentert sin kunnskap om DSBs avgjørelse gjennom brevet fra TBRT av 24. oktober 2016, legges det til grunn at vedtaket er mottatt.

Med henvisning til forvaltningsloven § 31 første ledd punkt b, samt siste ledd anser vi likevel at vilkårene for å behandle saken foreligger. Advokat Grosås har i e-post til DSB av 17. februar 2017

opplyst at hans klienter vurderer å bringe saken inn for domstolsbehandling. Det legges til grunn at forvaltningen selv er tjent med en fornyet vurdering av saken, forut for en eventuell domstolsbehandling.

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er klageinstans for vedtak truffet av DSB, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41, 1.ledd. Klagen fra advokat Jostein Grosås oversendes JD til behandling.

Nedenfor følger en fremstilling av saken, med henvisning til relevante dokumenter.

Sakens bakgrunn:

I brev fra advokat Grosås av 11. januar 2016 til DSB ble det fremmet en klage på tvangsmulktvedtakene. I vedlegg til klagen fulgte brev datert 25. oktober 2014 og e-post av 19. mars 2015 fra advokat Grosås til hhv. TBRT og Lindorff hvor det fremkommer det at vedtak om tvangsmulkt (gyldigheten) er bestridt og påklagd. Idet DSBs kompetanse er avgrenset til behandling av søknader om ettergivelse av tvangsmulkt, mens kommunestyret er rette klageinstans for klage på tvangsmulktvedtaket, ble partene i brev fra DSB av 27. januar 2016, orientert om at vi ville avvente behandlingen av en eventuell ettergivelsessøknad til klagen på tvangsmulktvedtaket var behandlet av rette klageinstans. Senere er klagen fra adv. Grosås avvist av TBRT begrunnet i for sen fremsettelse, og avvinningsvedtaket senere prøvd av den kommunale klagenemden, se protokoll datert 2. september 2016.

I brev av hhv. 4. mars og 13. september 2016 fra TBRT til DSB er advokat Grosås anmodning om frafall av tvangsmulkt oversendt til DSB for avgjørelse. Her gis det en saksfremstilling med henvisning til blant annet TBRTs tilsynsrapport av 7. februar 2013. Ved tilsyn den 24. januar 2013, ble det funnet flere avvik ved brannsikkerheten for eiendommene i Dronningens gate 20 og 24 samt Vaterlandsveita 3 i Trondheim, oppført 1850-90. Eiendommene er organisert i to aksjeselskaper, hvorefter Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3 er eid av Property-Invest 1 AS, mens Dronningens gate 24 er eid av Property Investors AS. Ola Røvik er styreleder i begge selskaper. I notene til selskapenes årsregnskaper fremgår det at begge selskaper er 100% eid av R-O Holdings AB, hvor også Ola Røvik er styreleder. De tre bygningene er alle utleieobjekt, med flere butikker og boenheter.

I tilsynsrapporten av 7. februar 2013 fremgår det at følgende tiltak av direkte betydning for personsikkerheten må iverksettes snarest; 1) oppgradering av brannvarsling for hybler/leiligheter, 2) fjerning av alt som er hensatt i rømningsveiene, og 3) rømningsvei fra butikklokale i kjeller og ut til bakgård, må utføres som egen branncelle og med ubrennbar kledning. I rapporten fremgår det videre at: *"Tilsynsmyndigheten anser det som alvorlig at de brannsikkerhetsmessige manglene har vært kjent for huseier i lengre tid, men at det ikke har vært nevneverdig fremdrift i forhold til den nødvendige oppgraderingen."* Tilsynsrapporten viser i denne forbindelse til en rapport tilbake til 11. mars 2005, utarbeidet av Studio 4 Arkitekter AS og COWI AS, hvor det er inntatt en beskrivelse av tiltak for oppgradering av brannsikkerheten for de tre angjeldende eiendommer. Allerede i 2005 var det presisert behov for blant annet oppgradering av brannalarmanlegg, samt etablering av branncelleinndeling og brannskiller. Rapporten fra 2005 er utarbeidet som et tilsvar på tilsyn fra TBRT i 2004, og fulgt opp gjennom nye tilsyn den 4. november 2009 og i januar 2013.

I 2013 er avvikene fulgt opp med pålegg om tiltaksplan for oppgradering/retting, jf. forhåndsvarsel samt pålegg datert 7. februar- og 30. oktober 2013. Idet forpliktende tiltaksplan/fremdriftsplan ikke er innsendt innen fristen 24. november 2013, er tvangsmulkt ilagt begge selskaper. Tvangsmulktkravene er deretter fulgt opp av TBRT gjennom flere brev til begge selskaper av hhv 5. mars 2014, 19. juni 2014, 8. oktober 2014, 26. januar 2015 og 26. mars 2015.

I e-post av 19. oktober 2015 fra TBRT til adv. Grosås bekreftes det at tiltaksplanen for den branntekniske utbedringen er gjennomgått, og at pålegget ilagt selskapene anses oppfylt. Tvangsmulkten er stanset pr. oktober 2014. Dette er sammenfallende med tidspunktet for ferdigstilling av tiltaksplanen for

utbedringen (utarbeidet av COWI AS), samt tidspunktet for overføring av automatisk brannalarm til 110-sentralen for Dronningens gate 24.

Ifølge brev datert 4. mars 2016 fra TBRT til DSB er tvangsmulkten for begge selskaper påløpt i perioden fra 23. februar 2014 til og med 31. oktober 2014, med kr. 1.000,- pr. dag, og utgjør totalt kr. 491.000,-. Etter forespørsel fra DSB bekrefter TBRT i e-post av 5. april 2017 at tvangsmulkten er ubetalt pr. dags dato. Det er opplyst at inndrivelse av kravene er stilt i bero grunnet søknaden om ettergivelse.

DSBs vurdering:

DSB er gitt myndighet til å frafalle påløpt tvangsmulkt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39 første ledd annet punktum. Det er ikke knyttet vilkår i bestemmelsen til når DSB kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forarbeidene¹ til loven gir heller ingen informasjon om i hvilke tilfeller det kan være aktuelt å frafalle påløpt tvangsmulkt. DSB har i sin praksis lagt til grunn at en eventuell frafallelse må bero på en rimelighetsvurdering hvor frafallelse kun unntaksvis innvilges. I denne rimelighetsvurderingen har DSB lagt til grunn følgende vurderingstemaer; hvilke konsekvenser tvangsmulkten vil få i det konkrete tilfelle, om det kan være særlige forhold som kan tilsi at den bør frafalles helt eller delvis, årsakene til at pålegge ikke er oppfylt, graden av skyld hos den ansvarlige, hvilke tiltak den ansvarlige kunne gjort for å redusere størrelsen på tvangsmulkten og avvikenens omfang og alvorlighetsgrad. Videre vektlegges den ansvarliges økonomiske situasjon og hvor hardt mulkten rammer.

Anførslene i klagebrevet datert 17. februar 2017 fra advokat Grosås er de samme som angitt i brev datert 11. januar 2016, som bakgrunn for anmodning om frafall av tvangsmulkten. Søknaden om nedsettelse/ettergivelse av tvangsmulkten og klagen er begrunnet i at eiendommene er organisert i to små familieeide gårdsselskaper i Trondheim, uten ressurser og ansatte, kompetanse og finansielle muskler. Grosås viser videre til at det meste står og faller på styrets leder Ola Røvik. Videre vises det til at selskapene i perioder har hatt likviditetsmessige utfordringer idet leietakere plutselig har flyttet uten å gjøre opp for seg. Som begrunnelse for hvorfor Røvik ikke fulgte opp pålegget fra TBRT på et tidligere tidspunkt, vises det til at han, som følge av morens dødsfall i mars 2014, i perioden etter var ute av stand til å følge opp sine forpliktelser i selskapene. I brev av 14. september 2016 fra Grosås til DSB er det videre dokumentert at Dronningens gate 24 fikk overføring av automatisk brannalarm til 110-sentralen i oktober 2014, og at selskapene nå har ryddet opp i forholdene.

I klagen datert 17. februar 2017 anfører advokat Grosås videre at tvangsmulkten utgjør et betydelig beløp, og at dette kommer som en ekstra byrde i tillegg til store kostnader som nå påløper med gjennomføring av Cowi's tiltaksplan. Videre viser advokaten til at han er uenig i at det er relevant å trekke inn merverdiene i bygningsmassen i vurderingen av eiers økonomiske situasjon, idet dette er "død kapital" som ikke gir eierne mulighet for å makte kostnadskrevende tiltak. I denne forbindelse vises det til kopi av selskapenes årsregnskaper for 2015, hvor resultatene etter skatt er negative og utgjør hhv. 316.000,- og 652.000,- for Property Invest 1 AS og Property Investors AS. Det opplyses at selskapene står i fare for å bli fullstendig illikvid, med påfølgende fare for tvangssalg av eiendommene. Av rimelighetssyn, og på bakgrunn av at forholdene nå er ryddet opp, bes det derfor om at tvangsmulkten bortfaller.

DSB kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i klagesaken og viser dermed til vår vurdering gitt i vedtak av 11. oktober 2016. I denne saken er avviken alvorlige og omfatter tre eiendommer. TBRT har i flere omganger over en periode på over 10 år, gitt ansvarlige god tid til å dokumentere og gjennomføre de nødvendige tiltakene. I perioden fra 2004 til 2013 ble det gjennomført tre tilsyn fra TBRT på de nevnte eiendommene, og ansvarlige har hatt mange år på seg til å utbedre brannsikkerheten.

¹ Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) og NOU 1999:4

Denne perioden løp forut for morens sykdom og død. Alvorlige avvik i brannsikkerheten burde vært utbedret på et langt tidligere tidspunkt. I denne saken synes tvangsmulkten å ha fungert etter sin hensikt, idet tiltaksplan og utbedring først ble gjennomført etter at mulkten ble ilagt.

De fremlagte regnskapene for 2015 viser ikke noen vesentlig forverring av den økonomiske situasjonen for selskapene fra 2014, og DSB fastholder at de betydelige merverdiene i bygningsmassen har betydning i vurderingen av eiers økonomiske situasjon. Blant annet vil verdien av bygningsmassen ha betydning for eiers handlingsrom.

Størrelsen på tvangsmulkten:

Når det gjelder størrelsen på tvangsmulkten har denne sammenheng med at det dreier seg om tre eiendommer, som hver og en innehar manglende brannsikring. Det er alvorlig når det foreligger en forsømt oppgradering av flere gårder over så lang tid. Risikoen og konsekvensen av et branntilløp er tilsvarende større jo flere gårder vi har uten brannsikring. At gårdeier har hatt utgifter med å oppfylle påleggene er en direkte konsekvens av de omfattende manglene ved brannsikkerheten. I tillegg til næringsvirksomhet inneholder eiendommene også flere boforhold, og TBRT har vært bekymret for personsikkerheten. I tillegg vises det til at eiendommene har en betydelig antikvarisk verdi, og er en viktig del av trehusbebyggelsen i Trondheim sentrum.

I forarbeidene til brann- og eksplosjonsloven (Ot.prp.nr.28(2001-2002) side 70) framgår det at; *"Tvangsmulkten skal utmåles i forhold til kostnadene ved å gjennomføre de pålegg som er gitt, og skal minst settes så høyt at det blir ulønnsomt å bryte loven"*. Denne saken omhandler utbedring av avvik som potensielt kan påføre eier forholdsvis store utgifter. En mulkt på kr 1.000,- pr dag synes dermed å være nødvendig for å legge tilstrekkelig press på eier til å oppfylle sine forpliktelser til brannsikring av bygningene, og synes å være rimelig sett i forhold til alvorlighetsgraden av avvikene.

Idet tvangsmulkt kunne vært avverget ved å følge påleggene fra brannvernmyndigheten, vil eier normalt ha risikoen for tvangsmulktens størrelse. Her dreier det seg om tre bygninger, alle med vesentlige mangler når det gjelder brannsikkerhet. Etter DSBs vurdering fremstår dermed ikke den samlede tvangsmulkten på kr 491.000,- som kvalifisert urimelig i forhold til ulovligheten i denne saken. Det presiseres i denne sammenheng at det i pålegget fra TBRT ikke lå en forpliktelse til å utføre alle tiltakene men krav til en tidsplan. Gjennomføring av tiltak vil vanligvis strekke seg over en periode på 2-4 fire år avhengig av omfang.

Avsluttende bemerkning:

DSB kan ikke se at det er innkommet nye opplysninger eller anførsler gjennom klagen fra advokat Grosås som får betydning for utfallet, og fastholder derfor vårt vedtak. Klagen oversendes til Justis- og beredskapsdepartementet for behandling.

Formålet med tvangsmulkten er å sikre etterlevelse av lover og regler, og en liberal praksis kan lett svekke det incentivet som tvangsmulkt er ment å være. Av hensyn til den preventive effekten legger vi til grunn at ettergivelse av tvangsmulkt kun bør skje unntaksvis. Det vises videre til at pålegg etter brann- og eksplosjonsvernloven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann. Alvorlighetsgraden er derfor høy når den nødvendige brannsikring ikke foreligger.

TBRT og advokat Grosås er orientert om oversendelse av saken ved kopi av dette brev, sendt pr. e-post og brev.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Avdeling for brann og redning

Hans Kr. Madsen
fungerende avdelingsdirektør

Anders Leonhard Blakseth
avdelingsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Wahl-Larsen advokatfirma AS	Fr. Nansens plass 5	0160	OSLO
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS	Sluppenvegen 18	7037	TRONDHEIM

Vedlegg:

- nr.1-3 Brev datert 11. januar 2016 fra advokat Grosås til DSB, klage på ileggelse av tvangsmulkt
- nr.1-3 Brev datert 15. oktober 2014 fra advokat Grosås til TBRT, klage på ileggelse av tvangsmulkt
- nr.1-3 E-post av 19. mars 2015 fra advokat Grosås til Lindorff, bekreftelse på bestridelsen av tvangsmulkt
- nr.4 Likelydende brev av 27. januar 2016 fra DSB til advokat Grosås og TBRT, DSB avventer behandling
- nr.5 Kopi av brev datert 15. februar 2016 fra TBRT til adv. firma Wahl-Larsen, avvisning av klage
- nr.6 Brev datert 4. mars 2016 fra TBRT til DSB, oversendelse av anmodning om frafall m/ vedlegg
- nr.7 Brev datert 9. mars 2016 fra advokat Grosås til TBRT m/ vedlegg, søknad om ettergivelse
- nr.8 E-post av 17. mars 2016 fra DSB til TBRT, bekreftelse på av saken stilles i bero
- nr.9 Utbedringsveiledning datert 11. mars 2005 av bla. Cowi AS for angjeldende eiendommer i Tr.heim
- nr.10 Brev datert 13. september 2016 fra TBRT til DSB, klagen på avvisningsvedtaket er behandlet
- nr.11 Brev datert 14. september 2016 fra advokat Grosås til DSB, om automatisk brannalarm
- nr.12 E-post av 11. oktober 2016 og vedtak fra DSB til advokatfirmaet Wahl-Larsen, avgjørelse av søknad
- nr.13 E-post av 7. februar 2017 fra adv. Grosås til DSB med forespørsel om DSBs vedtak, vedlegg TBRTs brev datert 24. oktober 2016
- nr.14 E-post av 8. februar 2017 fra DSB til adv. Grosås, vedlagt vedtak av 11. oktober 2016
- nr.15 E-post av 17. februar 2017 fra adv. Grosås til DSB, vurderer domstolbehandling
- nr.16 Klage med vedlegg datert 17. februar 2017 fra adv. Grosås til DSB
- nr.17 Brev datert 15. mars 2017 fra adv. Grosås til DSB, ber om sladding av dokumenter
- nr.18 Brev fra DSB datert 16. mai 2017 til adv. Grosås, svar på brev av 15. mars 2017